

Kepada

SUZHOU SUDELAN RAILWAY PARTS CO., LTD
NO 9 DONGHUAN ROAD, FUQIAO TOWN
TAICANG CITY, JIANGSU PROVINCE
215434@UPG558

Alamat Pengiriman

PTPI Factory/Warehouse

Kawasan Industri Manis
Jalan Manis IV No7
Jatiuwung, Tangerang 15136
Indonesia

Metode Pengiriman Ship

Telepon +62 21 2902 6925
Fax +62 21 2902 6926
NPWP 01.061.535.9-055.000
Email
Web www.pandrol.com
Alamat P.T. Pandrol Indonesia

K-Link Tower Lt. 27 Suite D
Jl. Gatot Subroto No. 59 A
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

Purchase order

Page 1 of 2
Number PO_IND02339 Revisi: 1
Date 30/1/2025
No COA 50202
Up
Nomor Telepon
Nomor Fax
Ref Pemasok Quotation Dated 08/08/2024
Ref Pelanggan KM.101/I/40/DIV.LRT-2025

No	Nomor Barang	Nama Barang	Pengiriman	Quantity Satuan	Sisa Pengiriman	Unit Harga	Pajak	Diskon %	Jumlah
10	C225/195-J-13		28/2/2025	475.00 ea	475.00	1.7200			817.00
		GS195 COACHSCREW C225/195 Ø25 Hexagon Head Type J - No. 13 Class 5.6 Hot Dip Galvanise							
		Gambar:	E225/195	Issue:	L.1				
		Spesifikasi:	LW-L	Issue:	3				
20	C225/195-J-14		28/2/2025	475.00 ea	475.00	1.7700			840.75
		GS195 COACHSCREW C225/195 Hexagonal Head Type J - No. 14 Class 5.6							
		Gambar:	E225/195	Issue:	L.1				
		Spesifikasi:	LW-L	Issue:	3				
30	C225/195-J-15		28/2/2025	475.00 ea	475.00	1.8200			864.50
		GS195 COACHSCREW C225/195 Ø25 Hexagon Head Type J - No. 15 Class 5.6 Hot Dip Galvanise							
		Gambar:	E225/195	Issue:	L.1				
		Spesifikasi:	LW-L	Issue:	3				
40	C225/195-J-16		28/2/2025	475.00 ea	475.00	1.8600			883.50
		GS195 COACHSCREW C225/195 Hexagonal Head Type J - No. 16 Class 5.6 (HDG) Hot Dip Galvanised							
		Gambar:	E225/195	Issue:	L.1				
		Spesifikasi:	LW-L	Issue:	3				
50	C225/195-J-17		28/2/2025	475.00 ea	475.00	1.9100			907.25
		GS195 COACHSCREW C225/195 Ø25 Hexagon Head Type J - No. 17 Class 5.6 Hot Dip Galvanise							
		Gambar:	E225/195	Issue:	L.1				
		Spesifikasi:	LW-L	Issue:	3				

Kepada

SUZHOU SUDELAN RAILWAY PARTS CO., LTD
NO 9 DONGHUAN ROAD, FUQIAO TOWN
TAICANG CITY, JIANGSU PROVINCE
215434@UPG558

Alamat Pengiriman**PTPI Factory/Warehouse**

Kawasan Industri Manis
Jalan Manis IV No7
Jatiuwung, Tangerang 15136
Indonesia

Metode Pengiriman Ship

Telepon +62 21 2902 6925
Fax +62 21 2902 6926
NPWP 01.061.535.9-055.000

Email
Web www.pandrol.com
Alamat P.T. Pandrol Indonesia

K-Link Tower Lt. 27 Suite D
Jl. Gatot Subroto No. 59 A
Jakarta Selatan 12950
Indonesia

Purchase order

Page	2 of 2	
Number	PO_IND02339	Revisi: 1
Date	30/1/2025	
No COA	50202	
Up		
Nomor Telepon		
Nomor Fax		
Ref Pemasok	Quotation Dated 08/08/2024	
Ref Pelanggan	KM.101/I/40/DIV.LRT-2025	

PLEASE NOTE

REF QUOTATION DATED 08/08/2024

PRICE : CIF JAKARTA

CONSIGNEE NAME :
PT. PANDROL INDONESIA
GD. K-LINK TOWER LT. 27 ZONA D
JL. GATOT SUBROTO KAV 59 A
KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA
INDONESIA
NPWP / TAX ID NO. 01.061.535.9-055.000
NPWPW16: 0010 6153 5905 5000

ORIGINAL SHIPPING DOCUMENTS NEEDED BEFORE ARRIVAL :

- Packing List
- Invoice
- Bill of Lading
- Certificate of Origin
- Certificate of the Goods (Certificate of Conformity or Quality Control Certificates)
- Certificate of Insurance (If the incoterms for the shipment is CIF)

PLEASE SEND THE DRAFT FIRST BEFORE PROCEEDING WITH THE ORIGINAL DOCUMENTS

ALWAYS USE ONLY LCL OR MAXIMUM 20 FEET CONTAINER FOR DELIVERY TO PT. PANDROL INDONESIA

Total	Sub Total :	4,313.00
	PPN:	0.00
	Total (setelah PPN):	4,313.00 USD

PT. Pandrol Indonesia berhak untuk memeriksa kondisi barang di lokasi.
Sistem Kualitas standar yang berlaku untuk pesanan ini adalah ISO9001 atau setingkatnya.


Abdul Manan

PT Pandrol Indonesia
Syarat Umum dan Ketentuan Pembelian

1. Pesanan pembelian ini, bersama dengan syarat dan ketentuan, dan setiap lampiran dan pameran. Spesifikasi, gambar, catatan, instruksi, dan informasi lainnya, baik secara fisik dilampirkan atau dimasukkan dengan referensi dan termasuk setiap perjanjian induk antara Pandrol dengan Anda sebagai pemasok yang diidentifikasi dalam Pesanan Pembelian ("**Supplier**" atau "**anda**") (secara bersama-sama "**Pesanan Pembelian**"), merupakan keseluruhan dan perjanjian eksklusif antara Pandrol dan Pemasok.
2. Pesanan yang menjadi subjek dari Pesanan Pembelian ini dapat dibatalkan oleh kami setiap saat sebelum pengakuan dan penerimaan oleh Anda.
3. Penerimaan dan pengakuan elektronik Pemasok atas Pesanan Pembelian ini, atau dimulainya kinerja, merupakan penerimaan Pemasok atas syarat dan ketentuan ini.
4. KAMI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PESANAN ATAU AMANDEMEN APA PUN SELAIN YANG DIKELUARKAN ATAU DIKONFIRMASI PADA FORMULIR PESANAN ATAU AMANDEMEN CETAK RESMI KAMI, YANG DITANDATANGANI OLEH SESEORANG YANG BERWENANG ATAS NAMA KAMI.
5. Kami mempunyai hak atas pilihan kami untuk membatalkan Pesanan Pembelian atau sebagian dan/atau kami berhak untuk mendapatkan penggantian sehubungan dengan semua kerugian dan/atau biaya yang hasilnya secara langsung atau tidak langsung dengan alasan:
 - a. Kegagalan Anda untuk mengantarkan atau keterlambatan oleh Anda dalam mengirimkan bahan atau barang atau kegagalan untuk menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, atau
 - b. Kegagalan Anda untuk mematuhi secara ketat spesifikasi deskripsi dan gambar yang berkaitan dengan

PT Pandrol Indonesia
General Terms and Conditions of Purchase

1. This purchase order, together with these terms and conditions, and any attachments and exhibits, specifications, drawings, notes, instructions and other information, whether physically attached or incorporated by reference and including any master agreement between Pandrol and you as the supplier identified in the Purchase Order ("**Supplier**" or "**you**") (collectively the "**Purchase Order**"), constitute the entire and exclusive agreement between Pandrol and Supplier.
2. The order the subject of this Purchase Order may be cancelled by us at any time prior to acknowledgement and acceptance by you.
3. Supplier's electronic acceptance and acknowledgement of this Purchase Order, or commencement of performance, constitutes Supplier's acceptance of these terms and conditions.
4. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY ORDERS OR AMENDMENTS THERETO OTHER THAN THOSE ISSUED OR CONFIRMED ON OUR OFFICIAL PRINTED ORDER OR AMENDMENT FORMS, SIGNED BY A PERSON DULY AUTHORISED ON OUR BEHALF.
5. We reserve the right at our option to cancel this Purchase Order or any part of it and/or we shall be entitled to reimbursement in respect of all loss and/or expense which results directly or indirectly by reason of:
 - a. The failure by you to deliver or delay by you in delivering materials or goods or failure to complete work by the date specified in the Purchase Order, or
 - b. The failure by you to comply strictly with the description specification and drawings relating to the materials or

bahan atau barang yang akan disediakan atau pekerjaan yang harus dilakukan, atau

goods to be supplied or work to be carried out, or

- c. Bahan atau barang yang akan disediakan oleh Anda atau pekerjaan yang akan dilakukan oleh Anda berada di bawah standar yang ditentukan oleh kami atau gagal lulus inspeksi atau pengujian tersebut sebagaimana diwajibkan oleh kami atau oleh pelanggan kami atau agennya.
6. Jika Pemasok gagal mengirimkan bahan atau barang atau gagal menyelesaikan pekerjaan pada tanggal yang ditentukan dalam Pesanan Pembelian, Pandrol berhak menolak salah satu hal yang sama tanpa klaim atas kompensasi, kerusakan, atau penalti oleh Pemasok. Pandrol akan menyimpan bahan atau barang atau pekerjaan apa pun yang ditolak berdasarkan Pesanan Pembelian dengan risiko dan pengeluaran Pemasok, termasuk biaya penyimpanan, sambil menunggu instruksi pengiriman kembali Pemasok. Pemasok akan menanggung semua biaya pengiriman kembali, termasuk tanpa batasan, biaya asuransi yang dikeluarkan Pandrol atas nama Pemasok. Pandrol dapat, atas kebijakannya sendiri, menghancurkan atau menjual di penjualan publik atau pribadi setiap bahan atau barang yang ditolak atau bekerja yang Pandrol tidak menerima instruksi pengiriman kembali dalam waktu yang wajar, dan menerapkan hasilnya, jika ada, pertama-tama terhadap biaya penyimpanan apa pun.
7. Keadaan Kahar - Jika terjadi pemogokan, penguncian, api, ledakan atau kecelakaan atau kudeta, kerusakan politik, gangguan publik, penguncian, kerusakan, atau protes atau wabah penyakit atau tindakan apa pun terhadap Tuhan atau alam, atau penghentian bisnis atau pekerjaan apa pun yang bersifat apa pun atau menyebabkan di luar kendali kami yang dapat mencegah atau menghambat penggunaan barang atau pekerjaan atau pembayarannya untuk masalah pokok the Pesanan Pembelian, pengiriman barang tersebut atau penyelesaian karenanya dapat ditangguhkan atau ditunda pada pilihan kami sampai keadaan mencegah atau menghambat penggunaan atau
- c. The materials or goods to be supplied by you or the work to be carried out by you being below the standard specified by us or failing to pass such inspection or test as may be required by us or by our customer or its agent.
6. If Supplier fails to deliver materials or goods or fails to complete work by the date specified in the Purchase Order, Pandrol shall be entitled to reject any of the same without claim for compensation, damages, or penalty by Supplier. Pandrol will hold any materials or goods or work rejected under the Purchase Order at Supplier's risk and expense, including storage charges, while awaiting Supplier's return shipping instructions. Supplier will bear all return shipping charges, including without limitation, insurance charges Pandrol incurs on Supplier's behalf. Pandrol may, in its sole discretion, destroy or sell at a public or private sale any rejected materials or goods or work for which Pandrol does not receive return shipping instructions within a reasonable time, and apply the proceeds, if any, first toward any storage charges.
7. Force Majeure - In the event of any strike, lockout, fire, explosion or accident or any coup d'état, political unrest, public disturbance, lockdown, riots, or protests or outbreak of disease or any act of God or nature, or of any stoppage of our business or work of whatsoever nature or cause beyond our control which may prevent or hinder the use of the goods or work or the payment therefor the subject matter of the Purchase Order, the delivery of such goods or the completion of such work and the payment therefor may be suspended or postponed at our option until the circumstance preventing or hindering the use or payment of such goods or work has ceased.

pembayaran barang atau pekerjaan tersebut telah berhenti.

8. Tidak ada bagian dari Pesanan Pembelian yang akan diganti atau ditugaskan untuk Anda tanpa persetujuan dan persetujuan oleh kami sebelumnya dalam surat pemberitahuan tertulis. Jika persetujuan dan persetujuan tersebut diberikan, itu tergantung pada sub-kontraktor Anda yang menerima persyaratan yang disepakati di antara kami.
9. Inspektur atau perwakilan kami dan setiap inspektur atau perwakilan pelanggan kami atau agennya berhak atas wewenang untuk memeriksa atau menguji barang atau pekerjaan yang merupakan pokok dari pesanan ini pada waktu yang wajar pada pekerjaan Anda atau atas pekerjaan sub-kontraktor Anda yang disetujui oleh kami. Jika ditentukan berdasarkan pesanan kami, Anda akan memberi kami pemberitahuan tes kerja yang berhak kami hadir. Anda akan memberi kami sertifikat pengujian tersebut dan atau dokumentasi yang relevan seperti yang mungkin kami butuhkan. Inspeksi semacam itu tidak membebaskan Anda dari tanggung jawab apa pun atau tidak menyiratkan penerimaan barang atau bahwa barang tersebut memiliki kualitas atau standar tertentu atau ditentukan.
10. Semua barang yang disediakan dalam Pesanan Pembelian harus dilindungi secara memadai, dikemas dan/atau dikremasi oleh Pemasok sesuai dengan praktik komersial terbaik terhadap kerusakan dan kerusakan dalam transit dan pengiriman, sesuai dengan instruksi kami dan harus menanggung deskripsi dan jumlah isi dan nomor pesanan kami pada paketnya. Kecuali Pandrol secara tegas menginstruksikan sebaliknya, Pemasok akan mengirimkan semua bahan atau barang atau bekerja ke gudang Pandrol di alamat yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian. Penjual bertanggung jawab atas semua biaya pengiriman dan pengiriman termasuk, tanpa batasan, bea cukai, bea, biaya, pajak dan asuransi. Risiko kehilangan bahan atau barang atau pekerjaan apa pun tidak diteruskan ke Pandrol sampai diterima oleh kami secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pesanan Pembelian.
8. No part of the Purchase Order is to be sub-contracted or assigned by you without our prior approval and consent in writing. Where such approval and consent is given it is conditional upon your sub-contractor accepting the conditions agreed between us.
9. Our inspector or representative and any inspector or representative of our customer or his agent shall be entitled on our authority to inspect or test the goods or work which are the subject matter of this order at any reasonable time at your works or at the works of any of your sub-contractors approved by us. If specified on our order you will give us notice of works tests which we shall be entitled to attend. You will provide us with such test certificates and or any relevant documentations as we may require. Such inspection does not relieve you of any liability nor does it imply acceptance of the goods or that the goods are of any particular or specified quality or standard.
10. All goods supplied against the Purchase Order must be adequately protected, packaged and/or crated by the Supplier in accordance with best commercial practices against damage and deterioration in transit and delivered, in accordance with our instructions and must bear the description and the quantity of the contents and our order number on the packages thereof. Unless Pandrol expressly instructs otherwise, Supplier will deliver all materials or goods or work to Pandrol's warehouse at the address set forth in the Purchase Order. Supplier assumes responsibility for all shipping and delivery charges including, without limitation, customs, duties, costs, taxes and insurance. Risk of loss for any materials or goods or work does not pass to Pandrol until acceptance by us in writing in accordance with the terms of the Purchase Order.

11. Pandrol akan mengkonfirmasi penerimaan bahan atau barang atau pekerjaan apa pun yang dikirimkan oleh Pemasok secara tertulis. Sampai Pandrol mengeluarkan penerimaan tersebut materi atau barang atau pekerjaan apa pun tidak akan dianggap diterima oleh Pandrol. Pandrol dapat menolak salah satu atau semua bahan atau barang atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam 10 hari kerja setelah pengiriman bahan atau barang atau pekerjaan Pemasok tersebut. Atas pilihan Pandrol, Pandrol dapat (a) mengembalikan bahan atau barang yang tidak sesuai atau bekerja kepada Pemasok untuk pengembalian dana atau kredit; (b) mengharuskan Pemasok untuk mengganti bahan atau barang atau pekerjaan yang tidak sesuai; atau (c) memperbaiki bahan atau barang yang tidak sesuai atau bekerja sehingga memenuhi persyaratan Pesanan Pembelian. Sebagai alternatif untuk (a) melalui (c), Pandrol dapat menerima bahan atau barang yang tidak sesuai atau pekerjaan yang dikondisikan pada Pemasok yang memberikan pengembalian dana atau kredit dalam jumlah yang secara wajar ditentukan Pandrol untuk mewakili nilai yang berkurang dari bahan atau barang atau pekerjaan yang tidak sesuai. Pembayaran Pandrol kepada Pemasok untuk bahan atau barang atau pekerjaan sebelum penolakan Pandrol yang tepat waktu terhadap bahan atau barang tersebut atau bekerja sebagai tidak sesuai tidak akan dianggap sebagai penerimaan oleh Pandrol.
 12. Ketidaksengajaan untuk memperhatikan terhadap rincian berikut dapat berarti keterlambatan pembayaran tanpa kewajiban kepada kami tetapi tidak ada potongan pembayaran akan diterapkan oleh kami karena kegagalan Anda:
 - a. Untuk mengirim pada hari pengiriman untuk setiap kiriman, saran pengiriman dan faktur seperti yang ditunjukkan dalam Pesanan Pembelian; atau
 - b. Untuk mengirim laporan akun bulanan pada tanggal 2 setiap bulannya dengan mengutip nomor faktur tagihan yang berlaku untuk setiap item di dalamnya; atau
11. Pandrol shall confirm acceptance of any materials or goods or work delivered by Supplier in writing. Until Pandrol issues such acceptance any materials or goods or work shall not be considered accepted by Pandrol. Pandrol may reject any or all of the materials or goods or work which does not conform to the applicable requirements within 10 business days of Supplier's delivery of such materials or goods or work. At Pandrol's option, Pandrol may (a) return the non-conforming materials or goods or work to Supplier for a refund or credit; (b) requires Supplier to replace the non-conforming materials or goods or work; or (c) repair the non-conforming materials or goods or work so that it meets the requirements of the Purchase Order. As an alternative to (a) through (c), Pandrol may accept the non-conforming materials or goods or work conditioned on Supplier providing a refund or credit in an amount Pandrol reasonably determines to represent the diminished value of the non-conforming materials or goods or work. Pandrol's payment to Supplier for materials or goods or work prior to Pandrol's timely rejection of such materials or goods or work as non-conforming will not be deemed as acceptance by Pandrol.
 12. Inattention to the following details may mean delay in payment with no liability to us but no prompt payment discount shall be forfeited by us on account of your failure:
 - a. To send on the day of dispatch for each consignment such advice(s) of dispatch and invoice(s) as may be indicated in the Purchase Order; or
 - b. To send a monthly statement of account by the 2nd of the month quoting the invoice numbers applicable to each item thereon; or

- | | |
|---|---|
| <p>c. Untuk menandai dengan jelas nomor Pesanan kami pada paket pengiriman, mengemas catatan, dalam faktur, pernyataan bulanan dan semua korespondensi lain yang berkaitan dengannya.</p> | <p>c. To mark clearly our order number on the consignment package, packing notes, invoices, monthly statements and all other correspondence relating thereto.</p> |
| <p>13. Untuk pembelian domestik, terlepas dari ketentuan apa pun yang berkaitan dengan pengiriman dan pengiriman atas pesanan, judul dan risiko kerugian dalam barang atau bahan harus tetap ada pada Pemasok sampai barang atau bahan yang dipesan benar-benar dikirimkan ke dan diterima di kantor Pandrol atau tujuan lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pandrol dalam kontrak.</p> | <p>13. For domestic purchase, notwithstanding any terms relating to delivery and freight on the order, the title and risk of loss in the goods or materials shall remain with Supplier until the goods or materials ordered are actually delivered to and accepted at Pandrol offices or other destination designated in writing by Pandrol in the contract.</p> |
| <p>14. Untuk pembelian internasional, kecuali disepakati lain secara tertulis dalam pesanan, judul harus lulus dari Pemasok sesuai dengan versi terbaru INCOTERMS.</p> | <p>14. For international purchase, unless otherwise agreed in writing in the order, title shall pass from Supplier pursuant to latest version of INCOTERMS.</p> |
| <p>15. Apabila ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian, harga yang harus dibayarkan untuk barang, bahan atau karya tidak akan lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Pesanan dan mencakup semua pajak dan biaya lain seperti biaya pengiriman dan pengiriman, bea, bea cukai, tarif, penipu dan biaya tambahan yang dikenakan pemerintah.</p> | <p>15. Unless otherwise specified in the Purchase Order, the price payable for the goods, materials or works shall be not higher than stated in the Order and includes all taxes and other charges such as shipping and delivery charges, duties, customs, tariffs, imposts and government-imposed surcharges.</p> |
| <p>16. Tunduk pada penerimaan oleh Pandrol atas barang atau bahan atau pekerjaan apa pun yang dikirimkan ke Pandrol, semua pembayaran akan dilakukan pada tanggal 30 di akhir bulan setelah bulan tanggal faktur oleh upplier Ssetelah pengiriman dan penerimaan tersebut.</p> | <p>16. Subject to acceptance by Pandrol of any goods or materials or work delivered to Pandrol, all payments will be made on 30th days end of the month following the month of invoice date by the Supplier after such delivery and acceptance.</p> |
| <p>17. Semua pembayaran akan dilakukan tanpa mengurangi hak-hak kita jika barang dan/atau bahan terbukti tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan instruksi pemesanan kami.</p> | <p>17. All payments will be made without prejudice to our rights should the goods and/or materials prove unsatisfactory or are not in accordance with our ordering instructions.</p> |
| <p>18. Apabila terdapat metode selain pembayaran yang disepakati antara Pemasok dan Pandrol, Pandrol akan melakukan pembayaran untuk barang atau services yang disediakan oleh pemasok apakah dengan Transfer Dana Elektronik (EFT) atau dengan cek yang kita pilih. Dalam hal pembayaran dengan cek risiko dalam cek akan diteruskan pada saat pengiriman oleh Pandrol kepada otoritas pos dan Pemasok harus</p> | <p>18. Save where the method of payment is otherwise agreed between the supplier and Pandrol, Pandrol will make payment for any goods or services supplied by the supplier whether by Electronic Funds Transfer (EFT) or by cheque whichever we shall elect. In the case of payment by cheque the risk in the cheque will pass upon delivery by Pandrol to a postal authority and the supplier shall upon such delivery be deemed to have received payment.</p> |

setelah pengiriman tersebut dianggap telah menerima pembayaran.

- | | |
|---|---|
| <p>19. Semua alat, cetakan, pola, bahan, gambar, spesifikasi, dan data lain yang kami berikan sehubungan dengan pesanan ini akan tetap menjadi kepunyaan kami dan harus diserahkan kepada kami pada penyelesaian atau pembatalan atau penghentian Pesanan Pembelian akan digunakan oleh Anda semata-mata untuk tujuan menyelesaikan hal yang sama. Selain itu setiap paten, hak cipta atau desain yang terdaftar yang timbul dari eksekusi dari pesanan ini akan menjadi milik kami.</p> <p>20. Untuk pembelian domestik, kecuali dinyatakan lain dalam kontrak, Pemasok harus mengasuransikan barang dan bahan hingga titik pengiriman yang disepakati dan setelah itu akan menjadi tanggung jawab Pandrol untuk mengasuransikan barang dan bahan tersebut.</p> <p>21. Untuk pembelian internasional, Pandrol atau Pemasok harus bertanggung jawab untuk mengasuransikan barang dan bahan sesuai versi terbaru INCOTERMS.</p> <p>22. Namun, jika terjadi kerusakan pada barang dan bahan sebelum judul lolos ke Pandrol, Pandrol berhak menerima pemulihan klaim dari perusahaan asuransi Pemasok sejauh Pandrol berhak. Asuransi yang diberikan oleh Pemasok harus dilakukan untuk menutupi kerusakan atau kehilangan barang dan bahan untuk jumlah penuh dari nilai yang dapat diasuransikan.</p> <p>23. Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemasok memiliki kewenangan penuh untuk melakukan Pesanan Pembelian dan untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian dalam segala hal;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. materi atau barang atau pekerjaan yang dilakukan, dan penggunaan Pandrol yang sama, tidak dan tidak akan melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun, hak publisitas atau privasi, atau hak kepemilikan lainnya, baik kontraktual, undang-undang atau hukum;</p> | <p>19. All tools, molds, patterns, materials, drawings, specifications and other data provided by us in connection with this order will remain at all times our property and are to be surrendered to us on completion or cancellation or termination of the Purchase Order and are to be used by you solely for the purpose of completing the same. In addition any patents, copyrights or registered designs arising from the execution of this order shall become our property.</p> <p>20. For domestic purchases, unless otherwise stated in the contract, Supplier shall insure the goods and materials up to the agreed point of delivery and thereafter it will be Pandrol responsibility to insure the said goods and materials.</p> <p>21. For international purchases, Pandrol or Supplier shall be responsible for insuring the goods and materials as per the latest version of INCOTERMS.</p> <p>22. However, in the event of any damage to the goods and materials before the title passes to Pandrol, Pandrol shall be entitled to receive the claim recovery from Supplier's insurer to the extent Pandrol entitled. The Insurance provided by Supplier must be made to cover any damages or loss of the goods and materials for full amount of the goods insurable value.</p> <p>23. Supplier represents and warrants that:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. it has the full power to enter into the Purchase Order and to perform its obligations under the Purchase Order in all respects;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. the materials or goods or work performed, and Pandrol's use of the same, do not and will not infringe upon any third party's intellectual property rights, right of publicity or privacy, or any other proprietary rights, whether contractual, statutory or at law;</p> |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>c. bahan atau barang atau pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Pesanan Pembelian akan sesuai dengan semua hukum yang berlaku dan semua desain, persyaratan teknis dan spesifikasi yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian dalam segala hal, kualitas yang dapat dipirut, diproduksi dan dilakukan dengan keterampilan yang halus dan pengerjaan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dalam segala hal;</p> <p>d. semua barang harus memenuhi kualitas, bahan, dan pengerjaan dan sesuai dengan tujuan apa pun yang dimaksudkan dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam urutan;</p> <p>e. semua barang dan bahan yang disediakan berdasarkan Pesanan Pembelian bebas dan bebas dari semua lisensi dan pembebanan apa pun dan bahwa Penjual memiliki hak yang baik dan dapat dipasarkan untuk barang yang sama; dan</p> <p>f. Pemasok tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang dapat mengidentifikasi individu ("Data Pribadi") yang diproses untuk atau atas nama Pandrol, kecuali sejauh yang diperlukan untuk melakukan di bawah Pesanan Pembelian.</p> | <p>c. the materials or goods or work performed under the Purchase Order will be in accordance with all applicable laws and all designs, technical requirements and specifications set out in the Purchase Order in all respects, of merchantable quality, manufactured and performed with refined skill and good workmanship and fit for the purposes for which they are intended in all respects;</p> <p>d. all of the goods shall be satisfactory quality, material and workmanship and fit for any purpose for which they are intended and shall conform to the specifications set forth in the order;</p> <p>e. all of the goods and materials furnished under the Purchase Order are free and clear of all licens and encumbrances whatsoever and that Seller has a good and marketable title to same; and</p> <p>f. it will not use or disclose any information that may identify an individual ("Personal Data") that is processed for or on behalf of Pandrol, except to the extent necessary to perform under the Purchase Order.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>24. Pandrol dapat mengakhiri Pesanan Pembelian kapan saja, tanpa alasan setelah 15 hari kerja dari pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Setelah menerima pemberitahuan penghentian tersebut, Pemasok akan memberi tahu Pandrol sejauh mana ia telah menyelesaikan kinerja pada tanggal pemberitahuan, dan Pemasok akan mengumpulkan dan mengirimkan ke Pandrol apa pun bahan atau barang atau pekerjaan yang dilakukan kemudian ada. Pandrol akan membayar Pemasok untuk semua bahan atau barang atau pekerjaan yang dilakukan dan diterima melalui tanggal efektif penghentian, asalkan Pandrol tidak akan berkewajiban membayar lebih dari pembayaran yang akan menjadi jatuh tempo jika Pemasok selesai dan Pandrol telah menerima</p> | <p>24. Pandrol may terminate the Purchase Order at any time, for no reason upon 15 business days written notice to Supplier. Upon receipt of notice of such termination, Supplier will inform Pandrol of the extent to which it has completed performance as of the date of the notice, and Supplier will collect and deliver to Pandrol whatever materials or goods or work performed then exists. Pandrol will pay Supplier for all materials or goods or work performed and accepted through the effective date of the termination, provided that Pandrol will not be obligated to pay any more than the payment that would have become due had Supplier completed and Pandrol had accepted such materials or goods or work performed. Pandrol will have no further payment obligation in connection with any such termination.</p> |
|--|--|

bahan atau barang atau pekerjaan tersebut. Pandrol tidak akan memiliki kewajiban pembayaran lebih lanjut sehubungan dengan penghentian tersebut.

- | | |
|--|---|
| <p>25. Salah satu pihak dapat segera mengakhiri Pesanan Pembelian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut: (a) penerima ditunjuk untuk pihak atau propertinya; (b) membuat penugasan umum untuk kepentingan krediturnya; (c) salah satu pihak di bawah kebangkrutan atau masuk ke likuidasi; atau (d) salah satu pihak membubarkan, atau berhenti untuk melakukan bisnis dalam kursus biasa.</p> <p>26. Salah satu pihak dapat segera mengakhiri Pesanan Pembelian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain atas setiap pelanggaran material terhadap setiap istilah atau perjanjian atau jaminan atau pernyataan Pesanan Pembelian yang tidak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pelanggaran. Pandrol tidak akan memiliki kewajiban pembayaran lebih lanjut kepada Pemasok jika Pandrol mengakhiri Pesanan Pembelian berdasarkan Pasal 26 ini.</p> <p>27. Pandrol dan Pemasok mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPP tentang Pasal-Pasal tersebut memerlukan persetujuan pengadilan atas pengakhiran Pesanan Pembelian ini.</p> <p>28. Setiap kewajiban atau tugas yang, berdasarkan sifatnya, melampaui kedaluwarsa atau penghentian Pesanan Pembelian akan bertahan dari kedaluwarsa atau penghentian Pesanan Pembelian.</p> <p>29. Pesanan Pembelian, materi pokoknya, dan semua informasi yang diperoleh dari Pandrol akan diperlakukan sebagai rahasia antara Anda dan kami dan tidak akan diungkapkan oleh Anda atau sub-kontraktor yang disetujui untuk iklan, tampilan atau publikasi tanpa persetujuan kami sebelumnya secara tertulis.</p> <p>30. Pemasok harus memastikan bahwa semua sub-kontraktor diwajibkan secara</p> | <p>25. Either party may terminate the Purchase Order immediately by delivering written notice to the other party upon the occurrence of any of the following events: (a) a receiver is appointed for either party or its property; (b) either makes a general assignment for the benefit of its creditors; (c) either party under any bankruptcy or goes into liquidation; or (d) either party is dissolving, or ceasing to do business in the ordinary course.</p> <p>26. Either party may terminate the Purchase Order immediately by delivering written notice to the other party for any material breach of any term or covenant or warranty or representation of the Purchase Order not cured within 30 business days of receipt of notice of the breach. Pandrol shall have no further payment obligation to Supplier if Pandrol terminates the Purchase Order under this Section 26.</p> <p>27. Pandrol and Supplier waive the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent such Articles require a court approval for the termination of this Purchase Order.</p> <p>28. Any obligations or duties which, by their nature, extend beyond the expiration or termination of the Purchase Order shall survive the expiration or termination of the Purchase Order.</p> <p>29. The Purchase Order, the subject matter thereof, and all information obtained from Pandrol shall be treated as confidential between yourselves and us and shall not be disclosed by you or any approved sub-contractor for advertisement, display or publication without our prior consent in writing.</p> <p>30. Supplier shall ensure that all sub-contractors are contractually obliged to</p> |
|--|---|

kontrak untuk mematuhi persyaratan kerahasiaan yang sama.	comply with the same confidentiality requirements.
31. Anda setuju untuk tidak mengutip atau memasok suku cadang yang dibuat sesuai spesifikasi, desain, atau gambar kami kepada pihak ketiga mana pun.	31. You agree neither to quote nor supply parts made to our specification, design or drawing to any third party.
32. Tanpa persetujuan kami sebelumnya, tidak boleh ada nama pembuat atau tanda pembuat boleh terlihat dalam bahan atau barang yang diberikan kepada kami.	32. Without our prior consent in writing no maker's name nor maker's marks must appear on material embodied in the materials or goods supplied to us.
33. Anda akan memberi kami ganti rugi sehubungan dengan semua kerugian, kerusakan, dan/atau pengeluaran yang diakibatkan oleh pelanggaran Anda terhadap salah satu ketentuan Pesanan Pembelian atau selama atau setelah penggunaan yang tepat secara langsung atau tidak langsung dari bahan atau barang yang rusak atau pekerjaan yang disediakan oleh Anda atau dari pengerjaan atau desain yang rusak (kecuali jika desain disediakan oleh kami).	33. You will keep us indemnified in respect of all loss, damages and/or expenses which result from your breach of any of the terms of the Purchase Order or during or after proper use directly or indirectly from defective materials or goods or work supplied by you or from defective workmanship or design (except where the design is provided by us).
34. Anda akan membebaskan kami dari semua klaim dalam bentuk apa pun (termasuk royalti, kerusakan, atau kerugian lain) yang timbul dari penggunaan oleh Anda atas pelanggaran atas kekayaan intelektual apa pun yang dimiliki oleh pihak ketiga, peralatan yang dipatenkan, barang atau proses yang terkandung atau digunakan dalam penyelesaian pesanan ini. Ini termasuk desain terdaftar, hak cipta atau merek dagang.	34. You will keep us indemnified against all claims of whatever nature (including those for royalties, damage or other losses) arising from the use by you of any infringement of any intellectual property owned by any third party, patented apparatus, articles or processes embodied or used in the completion of this order. This is to include registered designs, copyrights or trademarks.
35. Anda akan memberi kami ganti rugi (indemnifikasi) terhadap kerusakan apa pun pada properti kami (termasuk bahan, alat, atau pola apa pun yang dikirimkan kepada Anda untuk tujuan apa pun) dan terhadap klaim apa pun atas kehilangan atau cedera pada siapa pun atau pada properti siapa pun karena alasan Anda kelalaian atau tindakan atau kelalaian dari pihak karyawan Anda, sub-kontraktor atau agen yang disetujui yang timbul dari pelaksanaan perintah ini untuk jangka waktu minimal 4 (empat) tahun.	35. You will keep us indemnified against any damage to our property (including any materials, tools or patterns sent to you for any purpose) and against any claims for loss or injury to any person or to the property of any person by reason of your negligence or of any act or omission on the part of your employees, approved sub-contractors or agents arising out of the execution of this order for the period of minimum 4 (four) years.
36. Pengajuan Order Pembelian Pandrol secara tegas dikondisikan pada perjanjian Pemasok bahwa persyaratan apa pun berbeda dari atau selain ketentuan Pesanan Pembelian, baik yang dikomunikasikan secara lisan atau	36. Pandrol's submission of the Purchase Order is expressly conditioned on Supplier's agreement that any terms different from or in addition to the terms of the Purchase Order, whether communicated orally or contained in any

terkandung dalam konfirmasi pesanan pembelian, faktur, pengakuan, rilis, penerimaan atau korespondensi tertulis lainnya, terlepas dari waktu, tidak akan membentuk bagian dari Pesanan Pembelian, bahkan jika Pemasok mengaku untuk mengkondisikan penerimaan atas Pesanan Pembelian atas perjanjian Pandrol dengan persyaratan yang berbeda atau tambahan tersebut. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus diutamakan daripada kondisi cetak yang muncul pada formulir penerimaan apapun, formulir pengiriman atau dokumen atau surat lain yang berasal dari Pemasok, dan kondisi tersebut tidak akan berpengaruh apa pun kecuali sejauh mereka mengkonfirmasi Ketentuan Penjualan. Jika perjanjian induk yang mencakup pengadaan pekerjaan / produk / bahan / barang yang dijelaskan dalam Pesanan Pembelian ada antara Pemasok dan Pandrol, ketentuan perjanjian induk tersebut akan berlaku atas ketentuan yang tidak konsisten di sini.

purchase order confirmation, invoice, acknowledgement, release, acceptance or other written correspondence, irrespective of the timing, shall not form a part of the Purchase Order, even if Supplier purports to condition its acceptance of the Purchase Order on Pandrol's agreement to such different or additional terms. Accordingly, these conditions shall have precedence over any printed conditions appearing on any acceptance form, delivery form or other documents or letter emanating from the Supplier, and such conditions shall have no effect whatsoever except in so far as they confirm the terms of the Purchase Order. If a master agreement covering procurement of the work/products/materials/goods described in the Purchase Order exists between Supplier and Pandrol, the terms of such master agreement shall prevail over any inconsistent terms herein.

37. Validitas, penafsiran, dan kinerja Pesanan Pembelian harus dikendalikan oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Indonesia.

37. The validity, interpretation, and performance of the Purchase Order shall be controlled by and construed under the laws of Indonesia.

38. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Ketentuan Penjualan ini atau eksekusinya akan diselesaikan melalui negosiasi yang ramah antara dua pihak. Jika tidak ada penyelesaian yang dapat dicapai dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak tanggal sengketa, kasus yang bersengketa kemudian diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Bahasa Inggris sesuai dengan aturan BANI oleh 3 (tiga) arbiter, di mana 1 (satu) arbiter akan ditunjuk oleh Pandrol dan 1 (satu) arbiter akan ditunjuk oleh Pemasok dan arbiter ketiga akan bersama-sama ditunjuk oleh arbiter yang ditunjuk pada tanggal perjanjian ini. Dalam perjalanan arbitrase, Kontrak akan terus dieksekusi kecuali perselisihan, yang berada di bawah arbitrase.

38. Any dispute arising out of in connection with this Conditions of Sale or the execution thereof shall be settled through friendly negotiations between two parties. If no settlement can be reached within thirty (30) business days from the dispute date, the case in dispute shall then be submitted to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) in the English Language in accordance with BANI rules by 3 (three) arbitrators, in which 1 (one) arbitrator shall be appointed by the Pandol and 1 (one) arbitrator shall be appointed by the Supplier and the third arbitrator shall be jointly appointed by the appointed arbitrators in force as of the date hereof. In the course of arbitration, the Contract shall be continuously executed except the dispute, which is under arbitration.

39. Para pihak secara khusus menyangkal penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional kepada interpretasi atau penegakan Pesanan Pembelian ini.

39. The parties specifically disclaim the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to the interpretation or enforcement of this Purchase Order.

- | | |
|---|--|
| <p>40. Kami berhak untuk mencari dan memeriksa mobil pemasok sebelum mereka meninggalkan tempat atau tempat pengiriman barang atau bahan kami, dan penerimaan Pesanan Pembelian harus merupakan persetujuan pemasok.</p> | <p>40. We reserve the right to search and inspect supplier's vehicles before they leave our premises or place of delivery of the goods or materials, and acceptance of the Purchase Order shall constitute supplier's consent thereto.</p> |
| <p>41. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan Pesanan Pembelian. Pemasok akan segera memberi tahu Pandrol jika kinerja Pemasok tepat waktu di bawah Pesanan Pembelian tertunda atau kemungkinan akan tertunda. Penerimaan Pandrol atas pemberitahuan Pemasok tidak akan merupakan pengabaian Pandrol atas kewajiban Pemasok.</p> | <p>41. Time is of the essence in the performance of the Purchase Order. Supplier will immediately notify Pandrol if Supplier's timely performance under the Purchase Order is delayed or is likely to be delayed. Pandrol's acceptance of Supplier's notice will not constitute Pandrol's waiver of any of Supplier's obligations.</p> |
| <p>42. Terlepas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan, Ketentuan ini harus disiapkan, ditafsirkan, dan dibuat dalam bahasa dwibahasa (Inggris dan Indonesia) dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Para Pihak setuju bahwa versi bahasa Inggris akan berlaku atas setiap terjemahan dari Ketentuan ini. Jika terjadi ketidak konsistenan antara versi bahasa Inggris dan versi dalam bahasa lain, Para Pihak setuju bahwa versi bahasa Inggris akan berlaku dan akan sah dan mengikat para Pihak.</p> | <p>42. Notwithstanding to Law No. 24 of 2009 concerning National Flag, Language, Emblem, and National Anthem, this Terms shall be prepared, construed, and made in bilingual (English and Indonesia) and may be translated into another language. The Parties agree that the English version shall prevail over any translations of this Terms. In the event of inconsistency between the English version and a version in another language, the Parties agree that the English version shall prevail and shall be valid and binding upon the Parties.</p> |

LIMBAH BERBAHAYA

43. Pemasok berjanji untuk memberi tahu kami tentang risiko apa pun terhadap kesehatan atau lingkungan atau sebaliknya atau properti yang dapat berasal dari barang atau bahan yang diberikan kepada kami, dan Anda oleh karena itu diminta untuk memberi tahu kami tentang barang dari Pesanan Pembelian yang bersifat berbahaya ketika Anda mengirimkan barang kepada kami.
44. Semua barang yang tergolong bahan berbahaya dan beracun ("**Limbah B3**") seperti: (1) bahan peledak; (2) mudah menyala; (3) reaktif; (4) beracun; (5) korosif; (6) menular; (7) berbahaya bagi lingkungan harus diberi tanda peringatan yang sesuai dengan bahaya atau kombinasi bahaya yang terlibat. Peringatan harus diterapkan pada setiap tahap pengemasan (yaitu pada wadah utama seperti kaleng, botol, carboys, drum, saset, bungkus, karung,

HAZARDOUS GOODS

43. Supplier undertakes to advise us of any risk to health or the environment or otherwise or property which may arise from goods or materials supplied to us, and you are therefore requested to advise us of any items on the Purchase Order of a hazardous nature when you send us your acknowledgment.
44. All items which categorized as hazardous and toxic materials ("**B3 Waste**") such as: (1) explosive; (2) easy to ignite; (3) reactive; (4) toxic; (5) corrosive; (6) infectious; (7) harmful to environment shall bear warning markings appropriate to the hazard or combination of hazards involved. Warnings shall be applied at each stage of packaging (i.e. on primary containers such as tins, bottles, carboys, drums, sachets, packets, sacks, wrappings, cartons, cases, etc.

pembungkus, karton, kotak, dll. wadah perantara dan wadah transit). Selain itu, peti kemas transit atau kendaraan transit harus diberi tanda peringatan menurut undang-undang yang diperlukan untuk bentuk transportasi yang digunakan dalam pengiriman.

intermediate containers and transit containers). In addition, transit containers or the transit vehicles shall be marked with any statutory warning markings required for the form of transport employed in delivery.